THE OBJECTIVE
MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:25 H
EMPLEO · THE OBJECTIVE

Es oficial: si un trabajador pide un cambio de horario o teletrabajo, la empresa no puede rechazarlo, al menos, sin antes negociar y explorar alternativas

La flexibilidad horaria y la prestación de servicios mediante teletrabajo han dejado de ser una concesión voluntaria, un beneficio corporativo o un mero favor por parte

LUNA GARCÉS · **EMPLEO**

La principal novedad de este marco normativo radica en el procedimiento de gestión de la solicitud: la empresa ya no puede responder con una negativa tajante ni dejar caer la petición en el olvido.

Una vez que la persona trabajadora presenta su solicitud formal por escrito detallando sus necesidades de conciliación, la empresa queda legalmente obligada a abrir un periodo de negociación con la propia persona solicitante o con la representación legal de la plantilla. Este periodo de negociación no puede extenderse más de quince días, salvo que el convenio colectivo aplicable disponga un plazo diferente. Durante estas dos semanas, ambas partes están llamadas a explorar de buena fe fórmulas intermedias que permitan equilibrar las necesidades de conciliación del empleado con la capacidad operativa de la compañía.

Al finalizar este plazo legal de negociación, la dirección de la empresa debe comunicar su decisión obligatoriamente por escrito. En este documento, la compañía solo puede optar por tres vías concretas: aceptar íntegramente la propuesta inicial presentada por el trabajador, plantear una alternativa viable que permita conciliar reduciendo el impacto en el negocio, o denegar formalmente la petición expresando las razones de la negativa.

La regulación actual no implica que la empresa esté obligada a conceder cualquier cambio de forma automática o incondicional. Lo que la ley garantiza de forma imperativa es el derecho a un procedimiento negociado transparente y a recibir una respuesta motivada. Para denegar legítimamente la petición, la empresa debe fundamentar su decisión en causas objetivas de carácter técnico, organizativo o productivo, demostrando que la presencia física o el horario habitual resultan estrictamente indispensables para la actividad de la compañía.

La carga de la prueba recae por completo en la representación empresarial, que debe acreditar documentalmente la imposibilidad de conceder la adaptación o de adoptar las alternativas planteadas. Por este motivo, las negativas genéricas o basadas en respuestas estereotipadas —como aludir a que no es política de la empresa o que se sentaría un precedente indeseado— carecen de validez legal y convierten la denegación en injustificada.

En aquellos casos en los que la empresa deniegue la solicitud sin aportar una motivación suficiente, ignore el plazo legal de negociación de quince días o no emite una respuesta por escrito, la persona trabajadora puede acudir a los juzgados de lo social. Para ello existe un procedimiento judicial urgente y específico regulado en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el cual se tramita con carácter prioritario y no requiere la realización de papeleo ni conciliación previa.

Asimismo, la formulación de una solicitud de adaptación de jornada constituye el ejercicio legítimo de un derecho fundamental protegible. Cualquier sanción, represalia o despido posterior que tenga su origen en esta petición podrá ser declarado nulo por los tribunales por vulneración de derechos fundamentales, lo que conlleva la obligación inmediata de readmitir al trabajador y abonar una indemnización por los daños morales causados.

- Luna Garcés Es una apasionada de la literatura, el estilo de vida y la gastronomía. Le encanta seguir de cerca las novedades editoriales, así… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/economia/empleo/2026-11-11/es-oficial-si-un-trabajador-pide-un-cambio-de-horario-o-teletrabajo-la-empresa-no-puede-rechazarlo-al-menos-sin-antes-negociar-y-explorar-alternartivas/
Recorte generado el 11/11/2026, 14:18:33 · sin publicidad ni recomendaciones.